

PERSONA

FISICA

CAPACITÀ GIURIDICA = ^{abilità ad essere titolari}
di situazioni giuridiche soggettive

ACQUISTO

(ART. 1 C.C.)

→ NASCITA = evento naturale che coincide con l'inizio
della capacità respiratoria (docimasia polmonare) → prova della vita

DICHIARAZIONE

DI
NASCITA (ART. 30, D.P.R. 396/2000)

+ ART. 449 SS.
pubblicate - notizia nei registri
dello stato civile + prova legale

→ può mancare la menzione delle madri
(che non è usata per p.m.e. → D.L. 40/2004)
in caso di adozione di minori → D.L. 184/1983
+ C. Cost. 278/2013)

→ IL NASCITURO HA UNA CAPACITÀ GIURIDICA CONDIZIONATA ALL'EVENTO DELLA NASCITA (ART. 320,
462,
784 C.C.)
il nascituro NON è soggetto, ma è oggetto di diritti (tutela reale
e non personale)
= se nasce, si produce un effetto retroattivo di acquisto delle capacità giuridiche

ESTINZIONE

(Libro II C.C.,
E. 91/1999,
ART. 1330 C.C.,
---)

→ MORTE = evento naturale che coincide con la "cessazione irreversibile di tutte
le funzioni dell'encefalo" (E. 578/1993 + D.M. 582/1994)
preceduto da un "periodo di osservazione"

DICHIARAZIONE

DI

MORTE (ART. 42, D.P.R. 396/2000)

+ ART. 44 PM.
pubblicate - notizie
nei registri dello stato civile + prova legale